

ORDENANZA N° 36/2000 J.M.-

POR LA CUAL SE AMPLIA Y MODIFICA LA ORDENANZA N° 66/99 J.M. QUE REGULA LAS CONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES PUBLICITARIAS EN CIUDAD DEL ESTE.

VISTO: El anteproyecto de Ordenanza presentada, por la cual se solicita la ampliación y modificación de la Ordenanza N° 66/99 J.M., Que regula las condiciones para las actividades publicitarias en Ciudad del Este; y,

CONSIDERANDO: El dictamen favorable de la Comisión Asesora Permanente de Legislación, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de julio de 2000, según Acta N° 306, por tanto;

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
Reunida en Consejo
ORDENA:

Art. 1°.- AMPLIAR la Ordenanza N° 66/99 J.M., con los siguientes artículos:

DISPOSICIONES GENERALES

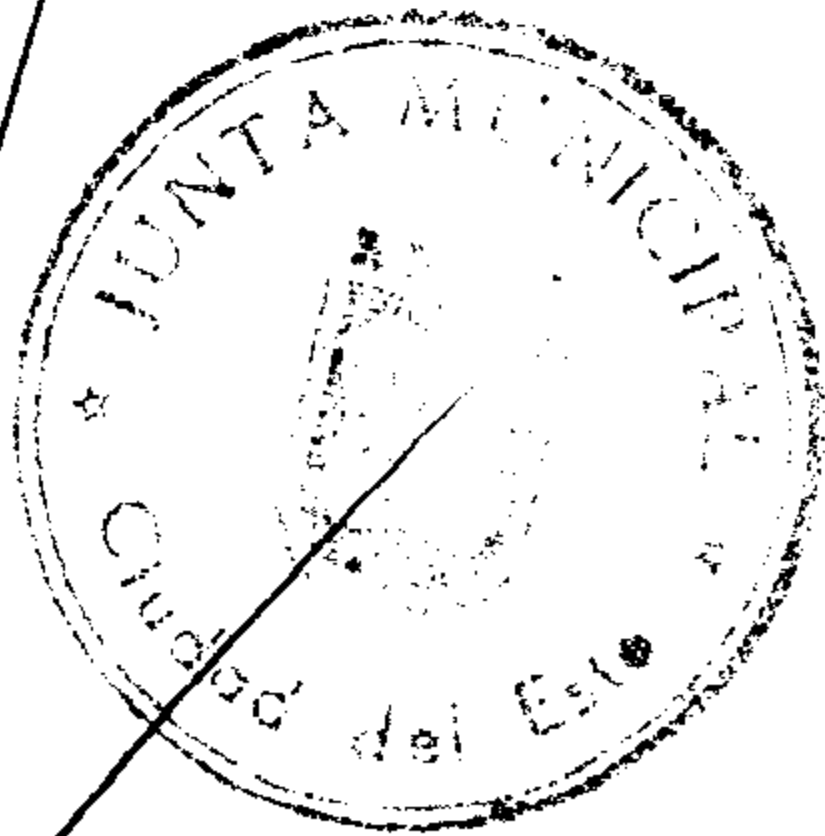
Art. 2°.- A los fines de esta ordenanza, son sujetos de la actividad publicitaria:

- 2.1 **EL ANUNCIANTE**: Persona física o jurídica que a los fines de promover su industria, comercio, servicio, profesión o actividad propia, realiza por sí o con intervención de una agencia de publicidad de difusión de sus productos, bienes o servicios.
- 2.2 **EL AGENTE PUBLICITARIO**: Persona física o jurídica que toma a su cargo funciones de asesoramiento, planificación técnica, difusión, ejecución, instalación, fijación o distribución, según corresponda, de anuncios.
- 2.3 **INDUSTRIAL PUBLICITARIO**: Persona física o jurídica que elabora, produce, fabrica, ejecuta, instala o realiza, los elementos utilizados en la actividad publicitaria

Art. 3°.- Sin perjuicio de mayores restricciones específicas en esta ordenanza, según las áreas de uso, ubicación, medio de forma de difusión, ningún anuncio publicitario podrá.

- 3.1 Obstaculizar la visibilidad en el tránsito, en los cruces o interferir las señales.

...///...



...///...

- 3.2 Afectar la higiene ambiental por el brillo de sus luces o frecuencia de su encendido.
- 3.3 Producir ruidos o sonidos molestos o emitir radiaciones nocivas.
- 3.4 Obstaculizar las Areas de ventilación o iluminación de locales.
- 3.5 Superar los 1/3 (un tercio) de la longitud del frente de la edificación del lugar donde será instalado, salvo lo dispuesto en el Art.13.6.
- 3.6 Instalar en viviendas unifamiliares o multifamiliares
- 3.7 Reproducir o emitir señales o símbolos de uso vial con fines publicitarios.
- 3.8 Utilizar como materiales láminas reflectivas o luces tilitantes en las intersecciones, dotadas de señalamiento semafórico hasta una distancia de 15 (quince) metros.
- 3.9 Utilizar para su iluminación reflectores que obstaculicen la visibilidad del transito.

Art.4°.- En caso excepcional se permitirá la poda, tala o derribo de árboles para la colocación de anuncios publicitarios, debiendo ser sustituido por otro de característica similares.

Art.5°.- Los titulares de los permisos publicitarios deberán mantener los anuncios en perfecto estado de seguridad y conservación. La estructura portante deberá asegurar la estabilidad del anuncio y salvaguardar la integridad y seguridad de bienes y personas.

Art.6°.- Los anuncios en los edificios de valor histórico, artístico o público, en cualquier área de la ciudad, no podrán desvirtuar los lineamientos básicos del diseño de fachada y solo podrán informar sobre el nombre o razón social del propietario o arrendatarios de los mismos, así como la actividad o servicios que presten. Si existiere más de un anuncio, se deberá, mantener una distancia mínima de 7 (siete) metros, entre cada anuncio. No se permitirá la publicidad pintada en la fachada.

La intensidad luminica y la animación de los anuncios en las áreas de baja densidad y costero, será uniforme y sin intermitencia.

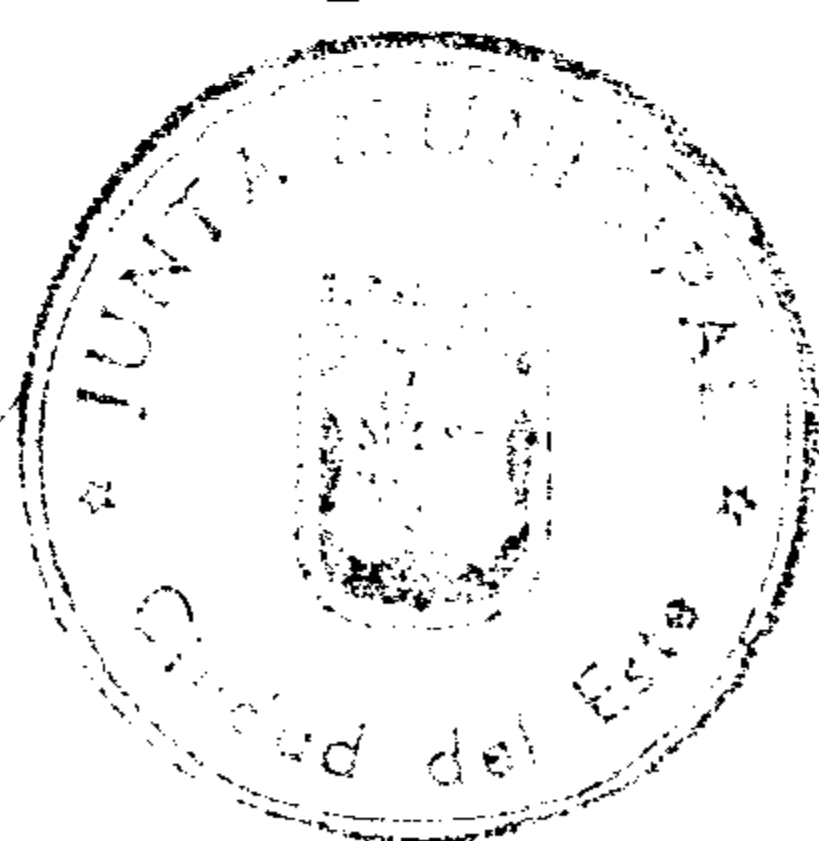
En las otras áreas permitidas, se admitirán intermitencia, siempre y cuando los anuncios estén ubicados a una distancia no menor de 12 (doce) metros de los linderos laterales.

TITULO II

Art.7 °.- Los anuncios se clasifican en :

- 7.1 Según su ubicación.
- 7.1. 1. Anuncios ubicados sobre espacios del dominio público.
- 7.1. 2. Anuncios ubicados sobre propiedades privadas.

...///...



PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 36/2000 J.M.

Hoja N° 03.-

...///...

CAPITULO 1

DE LAS NORMAS SOBRE ANUNCIOS UBICADOS SOBRE ESPACIOS DEL
DOMINIO PUBLICO

Art. 8°.- A los efectos de esta ordenanza y de la aplicación de las normas de este capítulo, serán considerados anuncios ubicados sobre espacio del dominio público, inclusive aquellos anuncios que sobrepasen la línea municipal, aún cuando se encuentren apoyados o adosados en propiedades privadas.

LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS SOBRE ESPACIO DEL DOMINIO
PUBLICO SE CLASIFICAN EN:

- 8.1 ANUNCIOS SALIENTES: Son aquellas que apoyados sobre propiedades privadas se extienden sobre el dominio público en más de 30 (treinta) centímetros, partiendo desde la línea municipal.
- 8.2 ANUNCIOS ADOSADOS: son aquellos que se encuentran yuxtapuestos sobre las paredes de propiedad privada edificadas en la línea municipal y que no se extienden más de 30(treinta) centímetros sobre el dominio público, partiendo desde la línea municipal.
- 8.3 ANUNCIOS INDEPENDIENTES: Son aquellos que se encuentran apoyados sobre el suelo de dominio público a través de estructuras independientes.
- 8.4 ANUNCIOS SOBRE EL EQUIPAMIENTO URBANO: Son aquellos instalados en los elementos del equipamiento urbano, tales como refugios peatonales, bancos, papeleros, relojes termómetros, todo tipo de kioskos, puentes peatonales y otros elementos.

SECCION 1

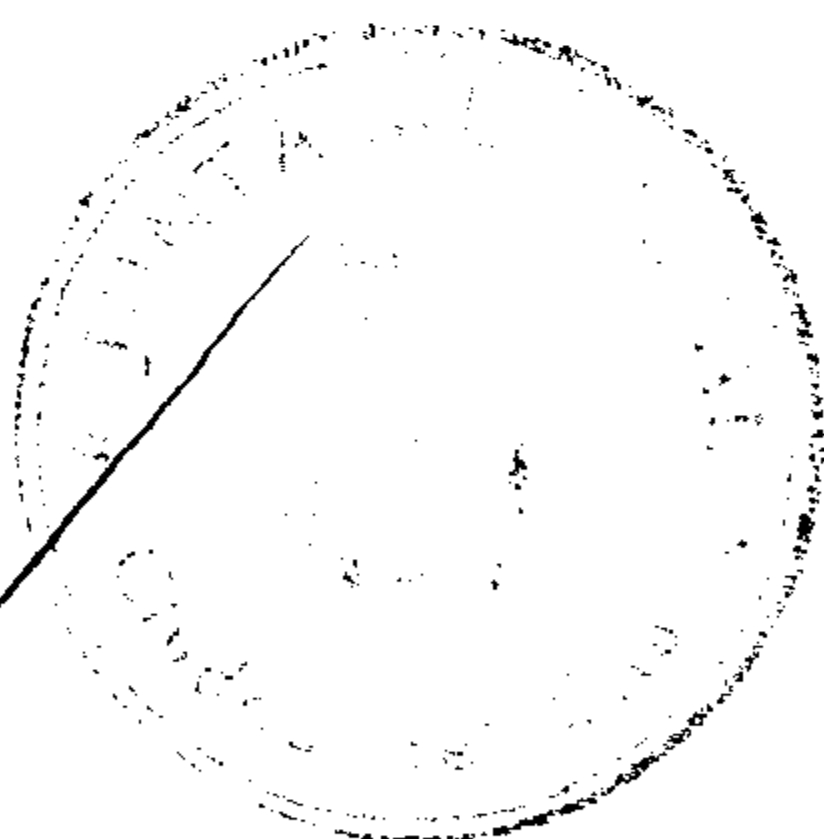
DISPOSICIONES GENERALES

Art.9°.- Quedan prohibidos los anuncios sobre espacios del dominio público, salvo en los casos expresamente establecidos en esta ordenanza.

Art.10°.- Los anuncios publicitarios ubicados sobre espacios del dominio público, deberán abonar el canon que corresponda por ocupación del mismo.

Art.11°.- Queda prohibido el anuncio publicitario en pasacalle, salvo a los partidos o movimientos políticos o entidades sin fines de lucro y sin auspicio comercial, de acuerdo a las normas establecidas en la legislación respectiva.

...///...



PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 36/2000 J.M.

Hoja N° 04.-

...///...

SECCION 2 ANUNCIOS SALIENTES

Art.12°.- Quedan prohibidos los anuncios salientes en las áreas de baja densidad y zona costera.

Art.13°.- Los anuncios salientes en Areas de Medias y Alta densidad, se regirán por las siguientes normas:

- 13.1 Los anuncios publicitarios deberán estar ubicados a una altura de mínima de 3 (tres) metros, medidos desde el nivel máxima de la vereda, hasta el borde inferior del cartel.
- 13.2 Su vuelo sobre espacios del dominio público no superará los 2/3 del ancho de la vereda medido de la línea municipal hacia el cordón de la vereda.
- 13.3 La superficie máxima será de 7,2 metros cuadrados.
- 13.4 Solo se permitirá anuncios salientes que partan desde la pared ubicada sobre la línea municipal.
- 13.5 No se permitirá el apoyo de estos anuncios sobre el suelo de dominio público.
- 13.6 Los anuncios sobre las marquesinas que excedan la línea municipal, se regirán por las normas establecidas en los puntos 13.1 y 13.2. La superficie máxima será de 30 (treinta) metros cuadrados y a la altura máxima, medida desde el borde inferior del anuncio será de 2(dos) metros, no pudiendo superar los limites de la marquesina.

SECCION 3 ANUNCIOS ADOSADOS

Art.14°.- Regirán las siguientes normas para los anuncios adosados ubicados en áreas de baja y media densidad y costera:

- 14.1 Superficie máxima 1(un) metro cuadrado.
- 14.2 Vuelo sobre espacios del dominio público: No podrán superar los 30 (treinta) centímetros, contados desde la línea municipal hacia el dominio público.
- 14.3 Altura mínima: 3(tres) metros, medidos desde el nivel máximo de la vereda, hasta el borde inferior del mismo.

Art.15°.- En las demás áreas regirán las siguientes normas para los anuncios adosados:

- 15.1 Altura mínima: 3 (tres) metros, medidos desde el nivel máximo de la vereda, hasta el borde inferior del mismo. ...///...



...///...

- 15.2 Altura máxima: 5 (cinco) metros, medidos desde el nivel de la vereda hasta el borde, superior del mismo.
- 15.3 Vuelo sobre espacios del dominio público: No superará los 30 (treinta) centímetros, contados desde la línea municipal hacia el dominio público.
- 15.4 Superficie máxima: 30(treinta) metros cuadrados.

SECCION 4

PUBLICIDAD EN EL EQUIPAMIENTO URBANO

Art.16°.- La publicidad en el equipamiento urbano, plazas, parques y paseos centrales, sólo podrá ser concedida de conformidad a las ordenanzas y resoluciones que establecen las concesiones y permisos de usos de dominio público o padrinazgo a personas físicas o jurídicas que se comprometan a instalar y a mantener el equipamiento urbano.

Las normas y pautas serán establecidas en cada caso en los convenios de colaboración y requerirán la aprobación de la Junta Municipal.

Art.17°.- Queda prohibida la utilización del equipamiento urbano para adherir afiches. Los afiches solo podrán ser adheridos en estructuras especialmente establecidas para el efecto por la Municipalidad.

Art.18°.- Queda permitido el uso de banderolas, cuyas características y lugares de ubicación se detallan a continuación:

- 18.1 Las banderolas tendrán una medida máxima de 0.70 metros por 1,00 metros y podrán ser ubicadas en sitios con la debida autorización, a una altura mínima de 3(tres) metros desde el borde inferior del cartel.
- 18.2 Los mismos tendrán un carácter temporal, que en ningún caso podrá ser mayor de 30 días calendarios, cuando se trate de anunciar o promover un evento con fecha específica, y , plazo anual, cuando se trate de promocionar una marca o un producto.
- 18.3 La colocación y retiro correrá por cuenta de la parte interesada y en caso de no procederse así, la Municipalidad podrá hacerlo por vía administrativa a y costa de los responsables, quienes deberán cumplir además, las sanciones y reparar los daños y perjuicios.
- 18.4 El material utilizado para su confección, será de lienzo, tela, plástico u otro material similar, en ningún caso metálico o madera.

...///...



PARAGUAY

Corresponde a la Ordenanza N° 36/2000 J.M.

Hoja N° 06.-

...///...

SECCION 5

ANUNCIOS CON ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES EN EL ESPACIO DEL DOMINIO PUBLICO.

Art.19°.- Quedan prohibidos los anuncios con estructuras independientes en espacios del dominio público, sitios tales como veredas, calzadas, rotondas, isletas o encausadores del tráfico, árboles, señales de tránsito o sus estructuras portantes, salvo los casos previstos en el artículo 16°.

TITULO III

DE LA TRAMITACION Y DOCUMENTACION

Art.20°.- Las solicitudes de instalación de anuncios publicitarios, cualesquiera sean ellos, será presentadas a la Intendencia, conteniendo los siguientes datos:

- 20.1 Nombre o razón social de las personas físicas o jurídicas que soliciten el permiso. En el caso de personas jurídicas, deberán acompañar la documentación autenticada que acredite la representatividad legal de firmante de la solicitud.
- 20.2 Documentación que exprese lugar de ubicación exacta del anuncio, superficie del mismo, materiales a ser utilizados y características, en tres fotocopias simples.
- 20.3 En su caso, el solicitante deberá presentar además:
 - 20.3.1. Patente comercial al día del local donde será instalado el anuncio.
 - 20.3.2. Si el solicitante no es titular de la patente comercial, deberá acompañar copia autenticada del contrato de arrendamiento o del permiso o consentimiento del propietario para la instalación del anuncio.

Art.21°.- Las solicitud deberá ser acompañada de los siguientes documentos:

- 21.1 3(tres) copias heliográficas de planos con la firma del fabricante responsable del anuncio que contendrán:

Alzada: 1:10 (escala)

Fachada: 1:10 (escala)

Corte: 1:10 (escala)

Planta: 1:20 (escala)

Planta de ubicación: 1/500 (escala)

Memoria descriptiva en caso de ser instalaciones especiales.

...///...



...///...

- 21.2 Los anuncios que demanden instalaciones eléctricas, ya sean de bajo o alto voltaje, deberán cumplir con las normas de la ANDE. Un profesional habilitado en la Municipalidad presentará un resumen de cargas y se hará responsable de la instalación.
- 21.3 Los anuncios que demanden estructuras especiales de sostén, requerirán también de planos presentados en 3 (tres) copias heliográficas, con firma del constructor de obras de primera, con patente municipal habilitante.

Art.22°.- La Municipalidad llevará un registro de los permisos otorgados, correspondiendo un número de registro por cada permiso o autorización concedida. Dicho número deberá estar impreso en forma indeleble en la base de los carteles, en un lugar visible a los efectos de facilitar la tarea de los inspectores municipales.

CAPITULO 2
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Y DE LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS.

Art.23°.- Será responsable solidariamente, de las infracciones derivadas del cumplimiento de esta ordenanza:

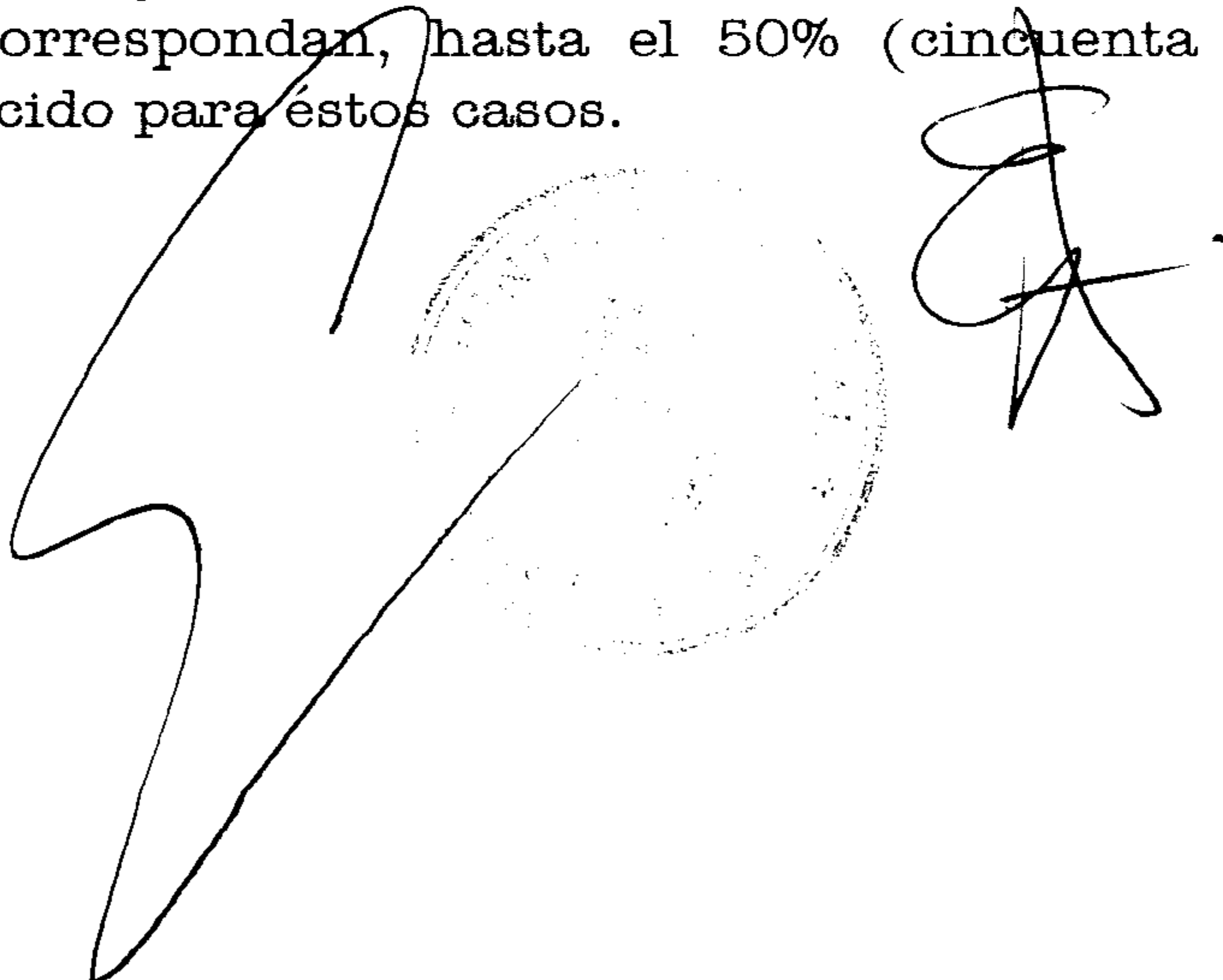
- 23.1 Los titulares de los permisos publicitarios.
- 23.2 La persona física o jurídica que haya dispuesto la colocación del anuncio.
- 23.3 El propietario del terreno o inmueble donde se instalen o funcionen los anuncios.

Art.24°.- El incumplimiento de los preceptos de esta ordenanza será sancionado con multa de 15 (quince) a 200(doscientos) jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, el decomiso de los anuncios.

Las multas deberán ser hechas efectivas dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha en la que la sentencia del Juzgado de Faltas esté firme y ejecutoriada. En caso contrario, el infractor incurrirá automáticamente en mora, y se le aplicará un recargo del 10% (diez por ciento) mensual, sobre le importe de la multa impaga.

El infractor podrá avenirse a acatar voluntariamente las ordenes correctivas dispuestas por la Intendencia, dentro de un plazo de 3 (tres) días, en cuyo caso será beneficiado con una reducción de las multas que correspondan, hasta el 50% (cincuenta por ciento) del monto establecido para estos casos.

...///...



...///...

Art.25°.- La imposición de sanciones o multas se graduará de acuerdo con la gravedad de la infracción, el perjuicio causado a los intereses generales, el beneficio obtenido y otras circunstancias que tengan relación con el hecho sancionado. Serán circunstancias agravantes, la reiteración o la reincidencia en la comisión de infracciones a las disposiciones de esta u otras ordenanzas.

Art.26°.- Independiente del proceso ante el Juzgado de Faltas y de las sanciones que correspondan por las infracciones a la presente ordenanza, la Intendencia podrá adoptar las medidas correctivas que se precisen para establecer la legalidad infringida, preservar la seguridad pública o garantizar la circulación de los ciudadanos. Tales medidas podrán consistir en:

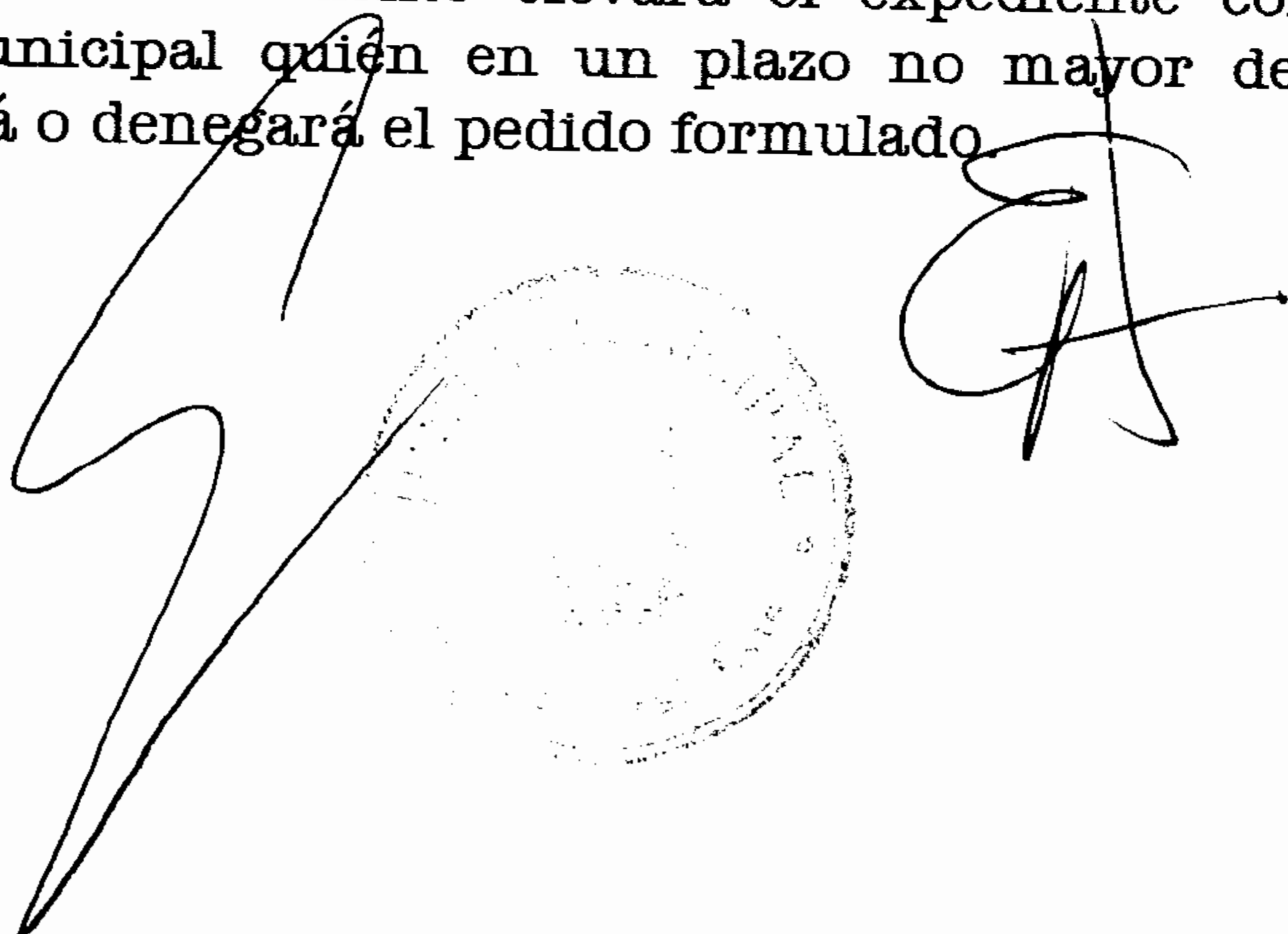
- 26.1 Ordenar las rectificaciones necesarias en las obras e instalaciones realizadas.
- 26.2 Disponer el desmontaje o retirada parcial o total de los anuncios instalados indebidamente.
- 26.3 Cualquier otra que sea necesaria para cumplir con los fines del presente artículo.

Art.27°.- No serán necesarios requerimientos previos al responsable de los anuncios y estos podrán ser retirados a costa del responsable, sin perjuicio de las sanciones que corresponda, los anuncios publicitarios que:

- 27.1 No lleven impreso el número de registro en la base de los mismos, no tengan permiso municipal o que no se adecuen a los permisos otorgados, y,
- 27.2 Estén apoyados en espacios del dominio público, o sobrepasen la línea de fachada de las propiedades privadas y se extiendan sobre espacios del dominio público.

Art.28°.- MODIFICASE el Artículo 11° de la Ordenanza N° 66/99 J.M., el cual queda redactada de la siguiente manera: "... A los efectos de la instalación o desarrollo de cualquier actividad publicitaria regulada en la Ordenanza 66/99 J.M. y su ampliatoria, los interesados deberán obtener previamente el permiso escrito por Resolución de la Junta Municipal. Las solicitudes serán sometidas a estudios y dictámen técnico-urbanístico de la Dirección de Área Urbana y la Dirección de Medio Ambiente que deberán expedirse en un plazo no mayor de (3) tres días. El Intendente elevará el expediente correspondiente a la Junta Municipal quien en un plazo no mayor de (15) quince días autorizará o denegará el pedido formulado

...///...

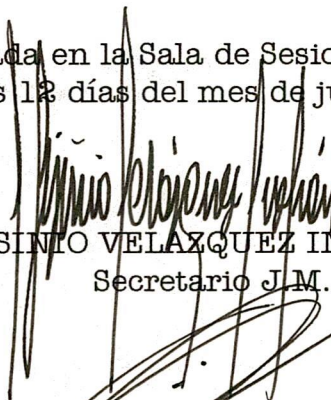


...///...

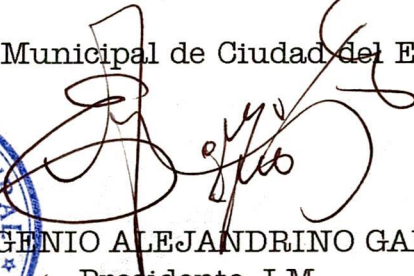
En caso de aprobarse por resolución de la J.M. los recurrentes deberán abonar los impuestos de conformidad a la Ley 620/76 y su modificatoria la Ley 135 Tributaria Municipal, y las ordenanzas vigentes.

Art. 29°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los 12 días del mes de julio de 2000.


SISINIO VELAZQUEZ INSFRAN
Secretario J.M.




EUGENIO ALEJANDRINO GARAY
Presidente J.M.

Recibido en Secretaria General

Por Ismael Ortiz

En Fecha 21 / 07 / 00